

PODERES ADMINISTRATIVOS V

Comparação entre poderes: hierárquico, disciplinar e de polícia

Para determinar o poder em questão, **não se deve olhar a atividade em si, mas sim os atores envolvidos**. Por exemplo, não se deve analisar a “atividade de dar a ordem”, uma vez que essa atividade consta tanto no poder hierárquico quanto no poder de polícia. Esse mesmo entendimento pode ser aplicado às diversas atribuições em comum presentes entre os três poderes estudados.

Poder Hierárquico: relação de subordinação direcionada aos agentes públicos.

- Dar ordens. **Exemplo:** ordem para que o subordinado apresente seus trabalhos em uma data determinada por seu superior;
- Necessidade de consentimento do Estado. **Exemplo:** servidor que pede o consentimento para que possa tirar férias;
- Fiscalização. **Exemplo:** fiscalização de servidor para que se possa constatar que ele está desempenhando as atividades atribuídas.



Poder disciplinar: exercido mediante vinculação específica.

- Sanção;

Poder de polícia: possui uma supremacia direcionada ao particular.

- Dar ordens. **Exemplo:** intimação da Receita Federal ao contribuinte que tenha declarado imposto de renda;
- Necessidade de consentimento do Estado. **Exemplo:** consentimento para dirigir ou adquirir porte de armas;
- Fiscalização. **Exemplo:** fiscalização do trânsito ou em casos de saúde pública (dengue);
- Sanção (vínculo geral).



DIRETO DO CONCURSO



1. (CESPE/MPE-CE/TÉCNICO MINISTERIAL/2020) Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos poderes administrativos. O corpo de bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada, por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do corpo de bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho.

COMENTÁRIO

Considerando que a escola privada não possui um vínculo específico junto ao corpo de bombeiros da cidade, se está diante da realização do poder de polícia.

2. (FCC/AFAP/ANALISTA DE FOMENTO – CRÉDITO/2019) A celebração de contrato administrativo entre empresa particular e a Administração Pública permite a incidência do poder
- De polícia em relação aos atos praticados pela contratada para a execução do objeto contratual, incluindo a aplicação de penalidades.
 - Normativo, diante da necessidade de aditamento do contrato para estabelecimento de alterações de ordem qualitativa.
 - Disciplinar em relação à contratada, tendo em vista que essa atuação abrange relações jurídicas que excedem o vínculo funcional, tal como vínculo contratual.
 - Hierárquico, tendo em vista que esta prerrogativa confere posição de supremacia do poder público contratante em relação à contratada, admitindo inclusive alterações unilaterais do contrato.
 - Regulatório, tendo em vista que o vínculo contratual entre a Administração Pública e o particular admite alterações unilaterais por parte do contratante sempre que o interesse público assim recomendar, independentemente de concordância do contratado.

COMENTÁRIO

A questão dispõe uma situação em que uma empresa privada simplesmente possui um contrato junto ao Poder Público.

- O contrato administrativo celebrado entre as partes configura um vínculo específico, não correspondendo ao poder de polícia;
- Não é possível atribuir incidência de poder normativo à celebração de um contrato administrativo;
- Na situação apresentada, haverá a incidência do poder disciplinar, uma vez que o vínculo estabelecido é do tipo contratual.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2018) Advertência verbal aplicada por diretor de escola estadual a aluno que não cumpriu seus deveres, cometendo falta dentro do estabelecimento de ensino, é expressão do poder
- a. Disciplinar.
 - b. De polícia.
 - c. Hierárquico.
 - d. Regulamentar.
 - e. Discrecionário.

COMENTÁRIO

Embora não seja um agente público, o aluno da escola possui um vínculo específico junto à instituição, configurando, portanto, uma hipótese de expressão do poder disciplinar.

GABARITO

- 1. E
- 2. c
- 3. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
